

Nr. 69 Vorlage des Reichskommissars für Preisüberwachung an Hitler. 21. Dezember 1934

R 43 II/317, Bl. 49–52 *Original*¹

Beginn:

Beginn:

[Preisbindung und Wirtschaftsfreiheit]

1. Die deutsche Wirtschaft leidet an einem Übermaß von Preisbindungen; ihre Zahl ist im Laufe des letzten Jahres noch erheblich gestiegen. Die Steigerung ist auf eine Verkennung nationalsozialistischer Grundsätze zurückzuführen. Der gesunde Gedanke des wirtschaftsständischen Aufbaues wurde mißbraucht zur Sicherung möglichst hoher Preise. Das Wort „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ ist vielfach in das Gegenteil verkehrt².

Die Ursache der Preisbindungen ist im wesentlichen in der starken Übersetzung der meisten Wirtschaftsgruppen und Berufe zu sehen. Die Absatzmöglichkeiten sind im groben Durchschnitt ständig gefallen, und zwar sowohl auf dem Außenmarkt wie im Binnenmarkt. Daraus haben sich ungesunde Wettbewerbsverhältnisse entwickelt³. Hinzu tritt eine durch das System der Tarifverträge und durch die Konzernbildung immer weiter fortgeschrittene Verunselbständigung des deutschen Unternehmers, eine Untergrabung seiner eigenen Verantwortung und eine allmähliche Ermüdung seiner

¹ Anlage eines Schreibens Goerdeler an Lammers vom 21. 12. 34 zur Vorlage an Hitler, dort gekennzeichnet als „kurze Darstellung derjenigen Punkte, die ich in der heutigen, 12.15 Uhr stattfindenden Pressebesprechung vortragen möchte“. Lammers unterrichtete Hitler am 22. 12.; R43 II/317, Bl. 48. Der Pressevortrag abgedruckt in: DNB Nr. 2644/34; Ausschnitt: R 43 II/315a, Bl. 52 f. Im Begleitschreiben hatte Goerdeler auch um baldige Gelegenheit gebeten, vor Hitler „meine Ausführungen in sehr wichtigen Richtungen zu ergänzen und ihm außerdem Vortrag über notwendige Entscheidungen auf dem Baumarkt und im Bauwesen als Voraussetzung für eine wirksame Preisüberwachung zu halten“. Der Vortrag fand am 23. 1. 35 statt.

² Schon in der ersten Pressekonferenz nach seiner Amtsübernahme hatte Goerdeler am 9. 11. 34 von „einem bedauerlichen und häufig festzustellenden Mißbrauch“ dieses Schlagworts gesprochen: „Wie sehr dies Wort des Führers mißbraucht ist, dafür diene als Beispiel das Rundschreiben eines kleinen Speditionsverbandes, das unter der Überschrift ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz‘ dem Leser klarzumachen versucht, daß die bisherigen Transportpreise unzureichend wären und deswegen erhöht werden müßten.“ DNB Nr. 2382/34; Ausschnitt in: R 43 II/315a, Bl. 47–49.

³ Zum Folgenden vgl. die Ausführungen Goerdeler am 9. 11. 34 (o. Anm. 2): „Preisbindungen gehen von der Idee aus, daß möglichst jeder Berufsstand sich durch Selbstzudiktierung seines Existenzminimums seinen Anteil an den vom deutschen Volk erarbeiteten Gütern sichern kann. Hierin liegt ein ganz schwerer Denkfehler. Die Kaufkraft des deutschen Volkes kann jährlich auf Heller und Pfennig berechnet werden. Davon entfällt ein ganz bestimmter Ansatz auf die Sicherung der primitivsten Lebensbedürfnisse. Wenn nicht nur innerhalb dieser Sphäre, sondern in dem kleinen Bewegungsspielraum darüber hinaus nun noch jeder Berufsstand seinen gesicherten Anteil haben will, dann geht die mathematische Rechnung niemals auf. Preisbindungen, die im Bestreben nach eigener Sicherung an der Grenze der Kaufkraft vorbeimarschieren, richten sich in sich selbst: sie führen früher oder später zu einem entsprechenden Rückgang im Umsatz. Auch die öffentlichen Etats können hier nicht ausgleichend wirken. [...] Preisbindungen sind abseits der internationalen Sphäre nur dann gerechtfertigt, wenn vom Standpunkt der allgemeinen Volkswirtschaft diese Preisbildungen einen Vorteil für die Gesamtheit bedeuten. Sonst aber hat die Preisbindung, wo sie auch immer erfolgen möge, die furchtbare Gefahr in sich, daß sie sich zum Zwecke der Existenzsicherung nach den Unkosten des Betriebes richtet, der der schwächste seiner Gruppe ist. Sie entzieht also der deutschen Volkswirtschaft den Nutzeffekt derjenigen Betriebe, die kraft hervorragender Leistung, kraft der Initiative, Erfahrung und Sachkenntnis, kraft besonderer Leistungen der Gefolgschaft, auch auf dem Gebiete der Preiswürdigkeit etwas Besonderes leisten können. Sie tötet schließlich das Ringen um die Krone der Tüchtigkeit, denn sie soll ja letzten Endes dem Nichttüchtigen ein nicht wesentlich schlechteres Dasein als dem Tüchtigen garantieren. In ihr liegt, es ist nicht zuviel gesagt, eine ungeheure Gefahr für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft überhaupt und die Gefahr der Erstarrung in Vorschriften, Bürokratismus und Mangel an Unternehmungsgeist. Ich habe daher alle neuen Preisbindungen von meiner Zustimmung abhängig gemacht, gleichzeitig habe ich eine Anmeldepflicht eingeführt für alle diejenigen Preisbindungen, die seit dem 1. Juni 1933 neu vorgenommen sind. Ich werde nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber das kann ich sagen, daß viele dieser Bindungen nach den eben erwähnten Grundsätzen auf ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung nachgeprüft werden.“ – Die Rundschreiben und Verordnungen des Preiskommissars ab November 1934 gesammelt in: R 43 II/319 und 319a.

Kampfenergie. Schließlich wurde als Allheilmittel betrachtet, in den einzelnen Wirtschaftsgruppen Preise festzusetzen, mit denen auch der schlechtest beschäftigte, veraltete und schlechtest geleitete Betrieb noch eben ein Auskommen finden sollte. Der Einwurf gewaltiger öffentlicher Mittel für die Arbeitsbeschaffung auf den verschiedenen Gebieten und die dadurch geschaffene zusätzliche Kaufkraft vermögen die tödlichen Folgen dieser Politik für eine gewisse Zeit zu verdecken. Sobald die öffentliche Arbeitsbeschaffung nachläßt, wird immer klarer in die Erscheinung treten, daß die feststehende und nur durch die allmähliche Bildung von Sparkapital zu vermehrende Kaufkraft [sich] auf diese fast auf allen Gebieten überhöhten Preise nicht mehr einspielt.

Es kommt darauf an, für den Zeitpunkt, in dem die öffentlichen Aufträge aller Art abnehmen, die Wirtschaft aus eigener Kraft weiterlaufen zu lassen. An die Stelle des großen Schwungrades der öffentlichen Aufträge müssen die vielen kleinen Energieentladungen treten, die sich ergeben aus gleichbleibender Kaufkraft und langsam nachgebenden Preisen. Diese wohltätige Wirkung ist nicht, wie vielfach angenommen wird, durch eine Aufhebung aller Preisbindungen herbeizuführen. Sie würde zwar einen gewaltigen Preissturz herbeiführen, aber er würde begleitet sein nicht nur von einem aus der Übersetzung sich mit Notwendigkeit ergebenden Kampf aller gegen alle, sondern es wäre nicht einmal die Gewähr gegeben, daß bei dieser Auslese das Tüchtige bestehen bleibt und das Untüchtige fällt, im Gegenteil, die Gefahr wäre außerordentlich groß, daß zunächst die Gewissenlosigkeit siegt.

Kann das System der Preisbindungen nicht als ein solches anerkannt werden, das das natürliche Spiel des Warenaustausches in Gang hält und allmählich belebt, kann die volle Aufhebung der Preisbindungen dieses Ziel nicht erreichen, so muß das richtige Mittel irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen liegen, und dem ist so.

Wettbewerb fördert die Leistungen und bringt den Tüchtigen an die Front, wenn er zu anständigen Bedingungen, insbesondere des Charakters, ermöglicht wird. Dieser Wettbewerb allein sichert auch dem deutschen Volke die Wohltat der Ausnutzung seiner besten Fähigkeiten. Es gilt also, die lauterer Bedingungen in möglichst großem Umfange sicherzustellen. Das soll dadurch geschehen, daß Betriebe, die nachweislich Preise unter Selbstkosten stellen und dadurch fremdes Kapital, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Staat, ihre Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungsträgern, ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Gefolgsleuten in Gefahr bringen, zur Rechenschaft gezogen und schließlich auch ausgemerzt werden sollen⁴. Auch das bedeutet gewisse Verluste. Aber sie werden die schlechtesten Betriebe treffen. Auch dieses Verfahren kann und wird Arbeiter arbeitslos machen, aber eine gesundende Wirtschaft, die infolge der Umsatzvermehrung niedrigere Preise stellen kann, wird dann wieder in der Lage sein, Arbeitskräfte anzusaugen.

Diese Grundsätze können nicht mit autoritativer Wirkung für das ganze Wirtschaftsgebiet gleichmäßig gesetzgeberisch herausgestellt werden. Es gibt Eigenarten mancher Berufszweige, denen nur durch besondere Regelungen Gerechtigkeit widerfahren kann.

Welches System das jeweils beste ist, soll möglichst die Wirtschaft aus eigener Verantwortung feststellen; ihr Interesse muß ebensowohl moralisch angefeuert wie materiell geweckt werden. Das erstere geschieht durch Belehrung seitens anständiger Führer, das letztere geschieht durch den Zwang, Preisbindungen durch eine andere, bessere Marktregelung unter Sicherung des Wettbe-

⁴ Bestimmungen dieser Art traf Goerdeler am selben Tag durch die *VO über Wettbewerb* vom 21. 12. 34 (RGBl. I S. 1280). § 1 (1) lautete: „Wer unter unlauterer Ausnutzung seines Kredits oder böswilliger Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Staate, der Gefolgschaft seines Betriebes oder seinen Gläubigern in gemeinschädlicher Weise Güter oder Leistungen zu Preisen anbietet, die seine Selbstkosten nicht decken können und den Anforderungen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft widersprechen, wird mit Gefängnis und mit Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder mit einer dieser Strafen bestraft; die Strafverfolgung tritt nur ein, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat, oder wenn über sein Vermögen das Konkursverfahren eröffnet ist.“ – Vor der Presse bezeichnete Goerdeler diese VO als „unerläßliche Voraussetzung für eine Freimachung der Preise, wenn wir nicht zu einem sinnlosen Wettbewerb in unserer Wirtschaft kommen wollten, der unermeßlichen Schaden anrichten würde“.

werbes zu lauterer Bedingungen zu ersetzen. Die Organe der Wirtschaft, die hierzu geeignet sind, stehen in dem jüngst durchgeführten Neubau der gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung⁵.

Hand in Hand mit der diese Ziele sicher verfolgenden Verordnung muß gehen

– a)

eine Verschärfung des Konkursrechts,

– b)

eine Anweisung an die Industrie- und Handelskammern, die Wohltat des Vergleichsverfahrens dann zu verweigern, falls nachgewiesen ist, daß ein Betrieb durch unlautere Methoden, zu denen auch eine unter den Selbstkosten liegende Preisgestaltung gehört, die Interessen Dritter (fremdes Kapital, Arbeiter, Steuern, Gläubiger) geschädigt hat.

Letzten Endes verwerte ich bei diesem Vorschlag auch die großartigen Erfahrungen, welche Deutschland mit der vom Freiherrn vom Stein rekonstruierten Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände gemacht hat. Die Ausuferungen der Nachkriegszeit dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände unter eigener Verantwortung, aber nach festen, vom Staate bestimmten Grundsätzen und bei gewissen wichtigen Fragen unter Aufsicht des Staates an der Freimachung der politischen Kräfte und dem gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung im 19. Jahrhundert einen hervorragenden Anteil hatte. Das 20. Jahrhundert stellt die gleiche Aufgabe der deutschen Wirtschaft.

2. [...] ⁶

⁵ Aufgrund des Gesetzes zur Vorbereitung des organischen Aufbaues der deutschen Wirtschaft vom 27. 2. 34 (RGBl. I S. 185; s. ARH I/2, Nr. 311 P. 10) hatte der RWiM in einer DVO vom 27. 11. 34 (RGBl. I S. 1194) nähere Bestimmungen u.a. über die fachliche Neugliederung der gewerblichen Wirtschaft (Bildung der Reichsgruppen Industrie, Handwerk, Handel, Banken, Versicherungen, Energiewirtschaft) und die Errichtung einer Reichswirtschaftskammer getroffen; vgl. auch Dok. Nr. 30 Anm. 10. Hierzu Goerdeler am 21. 12. 34 vor der Presse (o. Anm. 1): „Der Generalplan geht dahin, anstelle der unelastischen Preisbindungen eine elastische Marktregelung zu setzen. [...] Es schwebt mir vor und hat schon bestimmte Gestalt angenommen, daß diese Marktregelung unter starker Betrauung der Wirtschaft mit Selbstverwaltungsfunktionen erfolgen soll. Die gewöhnlichen Träger solcher Selbstverwaltungsaufgaben sind nunmehr in der gewerblichen Wirtschaft durch die neue Verordnung für den Ausbau der gewerblichen Wirtschaft geschaffen: Reichswirtschaftskammer, Gruppen, Fachgruppen, Hauptgruppen, Bezirkswirtschaftskammern usw. – Der wesentlichste in diesem Aufbau in Betracht kommende Träger dürfte die Fachgruppe sein. Bei der Betrauung der Fachgruppe, die allmählich unter Ausnutzung von Erfahrungen erfolgen wird, mit solchen Marktregelungen mit dem Ziel elastischer Preisgestaltung, wird gleichzeitig das Ziel verbunden, Überorganisationen durch eine Überbildung von Verbänden zu beseitigen und die ganze Verwaltung möglichst an einzelnen Stellen zusammenzuziehen.“

⁶ Betrifft Einzelheiten der Senkung des Margarine- und Zuckerpreises.

Zitierhinweis

Nr. 69 Vorlage des Reichskommissars für Preisüberwachung an Hitler. 21. Dezember 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d069>